Претензия к подрядчику проверяем требования и готовим ответ

Р10 Редакция от 31.10.2026

Проверка оснований и суммы, контррасчёт и мотивированный ответ. Результат работы с комплектом — позиция по каждому требованию, подтверждения и подписанный ответ с доказательством направления. Комплект предназначен для досудебной переписки по строительному подряду и субподряду между организациями и ИП.

С чего начать

Зарегистрируйте претензию в карте 01. В алгоритме 02 определите адресата, применимый порядок и срок. Каждому требованию присвойте код Т-01, Т-02 и далее. Соберите документы и проверьте сумму по форме 08. Только затем выбирайте позицию: оспаривание, осознанное частичное согласие или запрос недостающих данных с ответом по проверенной части.

Состав комплекта

01 — карта учёта претензии, требований, доказательств и отправки.

02 — порядок подготовки ответа и правовые ориентиры.

03 — редактируемый ответ стороне договора.

04 — редактируемый ответ на гарантийную претензию.

05 — ответ на прямое требование иного лица.

06 — уведомление контрагенту о прямом требовании.

07 — формулировки для конкретных доводов и пределы их применения.

08 — ручной контррасчёт, свод требований и пример неустойки.

09 — три заполненных случая с ответами и перечнями доказательств.

Всего 10 файлов: 9 Word и одна начальная PDF-инструкция. Все расчётные формы заполняются вручную; автоматического калькулятора в комплекте нет. Карту и учебные примеры не отправляют вместе с ответом контрагенту.

Как перейти от претензии к обоснованной позиции

1 Определите срок и адресата

Дата претензии, дата получения и срок ответа — разные сведения. Проверьте договор, специальный закон, канал доставки и полномочия. Не применяйте ко всем претензиям универсальные 30 дней: часть 5 статьи 4 АПК РФ регулирует ожидание перед обращением в суд по установленным категориям споров. Запрос документов и переговоры сами по себе срок не продлевают.

2 Сверьте факты и сумму

На каждый код требования — документальное основание, установленные факты, недостающие доказательства и отдельный вывод. В 08 проверьте базу, ставку, граничные даты, число дней, изменение этапов и предельную сумму. Для убытков и расходов — правовое основание, причинную связь, необходимость, размер и отсутствие повторов. Исправление арифметики отличается от судебного снижения по статье 333 ГК РФ.

3 Подготовьте ответ по своей ситуации

Пример 1 в 09: заявлено 100 000 руб.; по согласованным условиям этапа расчёт составляет 12 000 руб.; разница 88 000 руб. Частичное признание в примере — намеренное решение, а не автоматическое следствие вычисления. Пример 2: гарантийная протечка, смета 180 000 руб., совместный осмотр и сбор доказательств. Пример 3: прямое требование на 240 000 руб. к субподрядчику и отдельное уведомление генподрядчику.

4 Проверьте содержание до подписи

Общая фраза «не признаём» не отменяет прямое признание в другом абзаце. Признание долга может иметь последствия для исковой давности по статье 203 ГК РФ. Не включайте автоматически обещание оплаты, рассрочку, признанную сумму или акт сверки. Для частичного согласия нужны точный объём, основание и полномочия.

5 Сохраните точную редакцию и доставку

Сверьте суммы, даты, коды и приложения с картой 01 и расчётом 08. Удалите все пустые поля и неприменимые альтернативы из отправляемого документа. Сохраните подписанный ответ, вложения, подтверждения отправки и получения. При нехватке материалов назначьте ответственного и дату дополнительной проверки; не считайте это изменением обязательного срока.

Гарантийные требования и правовые ориентиры

Важные границы применения

В пределах гарантии строительного подряда учитывайте распределение ответственности по пункту 2 статьи 755 ГК РФ. Подрядчику недостаточно требовать доказательств своей вины: нужны доказательства применимой причины освобождения. Сам по себе допуск другой организации либо акт без замечаний не снимает гарантийную ответственность. Пять лет в статье 756 не являются универсальной пятилетней гарантией.

При прямом требовании к субподрядчику проверяйте пункт 3 статьи 706, соглашения, переход права и самостоятельное основание о вреде. Отсутствие прямого договора не исключает любое требование. При угрозе аварии или дальнейшего ущерба согласуйте срочные меры и сохранение доказательств без ожидания окончания переписки.

Судебные документы, экспертиза, потребительские споры, специальные правила закупок, полноценная проверка зачёта и прекращения договора требуют отдельного маршрута. Комплект не гарантирует отказ заказчика от претензии и не заменяет проверку конкретных обстоятельств.

Первоисточники норм

ГК РФ статья 755 Гарантии качества — открыть текст

ГК РФ статья 756 Сроки обнаружения недостатков — открыть текст

ГК РФ статья 724 Качество результата — открыть текст

АПК РФ статья 4 Досудебный порядок — открыть текст

ГК РФ статья 706 Прямые требования — открыть текст

ГК РФ статья 203 Признание долга — открыть текст

ГК РФ статья 333 Снижение неустойки — открыть текст

ГК РФ статья 720 Приёмка — открыть текст

ГК РФ статья 723 Последствия недостатков — открыть текст

Тексты перечисленных норм проверены 31.10.2026. Перед применением проверьте действующую редакцию, условия договора и специальные правила своей ситуации. Формы и примеры комплекта подготовлены самостоятельно.

Поддержка

nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите P10, редакцию 31.10.2026, имя файла, пункт, вопрос и ожидаемый результат. Направляйте обезличенную копию без коммерческой тайны и персональных данных. Поддержка по работе с файлами не означает принятия поручения на ведение спора.

КАРТА УЧЁТА И ПРОВЕРКИ ПРЕТЕНЗИИ

Внутренний рабочий документ. Заполните отдельную строку на каждое требование.

Реквизит	Сведения
Предъявитель и его роль	{{НАИМЕНОВАНИЕ}}, {{СТОРОНА ДОГОВОРА / ИНОЕ ЛИЦО}}
Претензия и получение	№ {{...}} от {{...}}; получена {{ДАТА}}, {{СПОСОБ}}, подтверждение {{...}}
Договор и объект	№ {{...}} от {{...}}; объект {{...}}; ответственный {{...}}
Срок и адрес ответа	Основание срока {{ПУНКТ / ПРАВИЛО}}; крайняя дата {{...}}; канал и адрес {{...}}
Полномочия подписанта	{{ДОЛЖНОСТЬ}}, {{ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ}}
Коды требований и файлов	Т-01, Т-02 и далее. Тот же код используйте в расчёте 08, тексте ответа и названиях подтверждений.

Проверка требований

№ / требование	Основание и документы	Сумма / расчёт	Позиция / действие
1. {{СУТЬ}}	Пункт договора {{...}}; акт {{...}}; недостаёт {{...}}	Заявлено {{...}}; проверено {{...}}	{{ПРИЗНАТЬ / ОСПОРИТЬ / ЧАСТИЧНО}}; запрос {{...}}
2. {{СУТЬ}}	Пункт договора {{...}}; акт {{...}}; недостаёт {{...}}	Заявлено {{...}}; проверено {{...}}	{{ПРИЗНАТЬ / ОСПОРИТЬ / ЧАСТИЧНО}}; запрос {{...}}
3. {{СУТЬ}}	Пункт договора {{...}}; акт {{...}}; недостаёт {{...}}	Заявлено {{...}}; проверено {{...}}	{{ПРИЗНАТЬ / ОСПОРИТЬ / ЧАСТИЧНО}}; запрос {{...}}

Сверка доказательств

• Объём и границы работ: договор, приложения, проект, передача фронта, допуски смежных подрядчиков.

• Приёмка и передача: акты, замечания, дата направления, доказательства получения, исполнительная документация.

• Дефект: место, дата обнаружения, акт осмотра, вызов сторон, фото, журнал эксплуатации, сведения о ремонте.

• Расчёт требований: договорное основание, база, ставка, период, частичные оплаты, первичные документы и арифметика контррасчёта.

• Перед отправкой: реквизиты приложений совпадают с файлами; неподтверждённые факты отмечены для запроса.

Поля и итог позиции

Различайте номер претензии, исходящий номер ответа и номер договора: одинаковое поле {{НОМЕР}} в разных строках не означает одинаковые значения. Дата претензии, дата её получения и дата ответа также заполняются отдельно. Неизвестный факт обозначайте «не установлен, запрошено», а не выдуманной датой или нулём.

По каждому коду запишите заявленную сумму, проверенную сумму по расчёту 08, спорную разницу и позицию. «Расчёт при принятии исходных данных» не равен признанию долга. Если намеренно признаёте часть, укажите точную сумму и основание отдельно и проверьте полномочия подписанта. Общая оговорка о непризнании не отменяет содержание подписанного ответа.

Код	Факт и доказательство	Проверка и отправка
Т-01 / {{...}}	Установлено {{...}}; документ № {{...}} от {{...}}; приложение {{...}}	Не хватает {{...}}; запрос {{...}}; ответственный {{...}}; дата {{...}}
Итог	Приложения перечислены; оригиналы сохранены {{...}}	Канал {{...}}; отправлено {{...}}; доказательство доставки {{...}}

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА

1 Получение и срок

Зарегистрируйте дату и канал получения. Проверьте в договоре порядок претензионной переписки, адрес, срок ответа и способ его исчисления. Если речь о требовании лица вне договора, проверьте его указанное основание и отдельный порядок ответа. Запланируйте отправку с учётом доставки.

Срок ответа и срок обращения в суд

Не назначайте автоматически 30 дней для любого ответа. Часть 5 статьи 4 АПК РФ регулирует, в частности, ожидание до передачи определённых денежных споров в арбитражный суд: обычно 30 календарных дней со дня направления претензии, если закон или договор не устанавливает иное. Это не универсальный срок ответа с даты получения. Отдельно внесите договорный срок ответа, основание, крайний момент отправки и внутреннюю контрольную дату.

Запрос документов, переговоры и предложение осмотра сами по себе не продлевают применимый срок. Если материалов недостаточно, направьте в срок позицию по проверенной части и предметный запрос; установите дату последующей проверки. Получение иска требует отдельного судебного маршрута.

2 Кому адресовать

Ситуация	Документ
Претензию направила сторона договора.	03; при гарантийном дефекте — 04.
Требование направил заказчик, с которым у субподрядчика нет прямого договора.	Проверьте исключение по закону или договору, соглашение сторон и переход права. Направьте 05 предъявителю и 06 стороне договора.
Требование касается причинения вреда имуществу или иному лицу.	Зафиксируйте факт, причинную связь, основание и размер отдельно; вопрос прямого договора не исчерпывает возможное требование о вреде.

Пункт 3 статьи 706 ГК РФ касается прямых требований заказчика и субподрядчика по нарушениям договоров с генеральным подрядчиком с оговоркой «если иное не предусмотрено законом или договором». Основание предъявителя проверяется по документам конкретной сделки.

3 Разделение требований

Заполните карту 01. По каждой позиции выпишите: точное требование, сумму и способ расчёта, договорное или иное основание, проверенный факт, возражение и документ с реквизитами. Частичное признание фиксируйте отдельно от спорной части.

4 Сценарии проверки

Предмет	Проверка перед формулировкой
Неустойка, убытки	Пункт договора, период, база и ставка, связь с эпизодом, оплаченные суммы, дублирование. При доводе о несоразмерности приведите конкретные обстоятельства и расчёт; решение по ст. 333 ГК РФ принимает суд.
Недостатки при приёмке	Порядок приёмки, акт, замечания, извещение и подтверждение получения. Сверьте место, объём и характер недостатка.
Гарантийный дефект	Срок и объём гарантии, даты выявления и уведомления, эксплуатация, ремонт, происхождение дефекта. Организуйте осмотр с протоколом и участием сторон.
Работы смежных организаций	Граница работ, передача фронта, допуск третьих лиц, фото и акты до и после вмешательства.
Уменьшение оплаты	Сверьте основание и размер удержания или списания в одностороннем порядке с договором и расчётными документами; возражение зафиксируйте письменно.

Особенности гарантийного требования

В пределах гарантии строительного подряда учитывайте пункт 2 статьи 755 ГК РФ: подрядчик отвечает за обнаруженные дефекты, если не докажет предусмотренные этой нормой причины освобождения. Нельзя ограничиться требованием к заказчику доказать вину подрядчика. Сверьте сам дефект, принадлежность результата вашим работам, гарантийный режим, а затем соберите доказательства эксплуатации, ремонта и иных применимых причин.

Подписанный акт без замечаний не исключает автоматически скрытые или гарантийные недостатки. Срок обнаружения, гарантийный срок и исковая давность различаются. При строительном подряде статьи 724 и 756 применяются совместно; пять лет в статье 756 не означают универсальную пятилетнюю гарантию.

При угрозе аварии или дальнейшего ущерба согласуйте срочные меры, доступ и фиксацию состояния до вмешательства. Не ждите завершения переписки для предотвращения вреда. Распределение расходов и ответственности зафиксируйте отдельно.

5 Ответ и направление

Из карты перенесите в ответ только подтверждённые факты. Недостающие документы запросите предметно; назначьте осмотр, если причина дефекта не установлена. Направьте ответ в установленный срок по согласованному каналу. Храните подписанную редакцию, список приложений и подтверждения направления и получения в одном деле.

Контроль перед подписанием

Проверьте наименование адресата, полномочия, номер и дату претензии, все требования и суммы, реквизиты договора и приложений. Удалите неприменимые строки и поля. Юридически значимую оговорку о непризнании спорной части сохраните.

Правовые ориентиры по предмету требования

Статья 333 ГК РФ — отдельный довод о снижении неустойки судом, а не исправление арифметики. Для предпринимателя нужно заявление; снижение договорной неустойки требует предусмотренных нормой исключительных оснований. Контррасчёт 08 сначала устраняет ошибки базы, ставки, дней и повторов.

Статья 720 ГК РФ — проверка порядка приёмки, явных и скрытых недостатков; статья 723 — проверка выбранного требования по качеству. Сам по себе односторонний акт не становится недействительным из-за отсутствия вашей подписи: возражайте против конкретного факта, метода и вывода.

Пункт 3 статьи 706 ГК РФ — прямое договорное требование заказчика к субподрядчику с проверкой исключений. Отдельно выясняйте уступку, самостоятельный договор и иной правовой режим. Требование о причинении вреда не отклоняется только из-за отсутствия прямого договора.

Статья 203 ГК РФ — действия, свидетельствующие о признании долга, могут прервать исковую давность. Просьба о рассрочке, акт сверки или частичное признание оцениваются по содержанию и обстоятельствам. Не подписывайте их автоматически вместе с возражением.

При удержании, зачёте, убытках, прекращении договора, особом закупочном режиме или требовании потребителя проверьте применимые нормы и условия отдельно. P10 готовит досудебный ответ; он не заменяет судебное сопровождение и самостоятельную проверку операции зачёта.

Комплект для отправки

Карта 01 → алгоритм 02 → проверка сумм 08 → выбранный ответ 03, 04 или 05 и уведомление 06 → применимые блоки 07. Примеры 09 показывают заполнение и документы по трём ситуациям. Сверьте коды, цифры, даты и приложения между файлами. Не прикладывайте внутреннюю карту и учебные примеры адресату.

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ ДОГОВОРА}}, {{АДРЕС}}
От: {{ПОДРЯДЧИК}}, {{ИНН}}, {{АДРЕС}}
Исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ

На претензию № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, полученную {{ДАТА И СПОСОБ}}

По договору № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, объект {{НАИМЕНОВАНИЕ}}.

Рассмотрели заявленные требования и сообщаем позицию по каждому из них.

Требование № {{НОМЕР}} — {{КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ}}

Заявленная сумма: {{СУММА}} руб. Позиция: {{НЕ ПРИЗНАЁМ / ПРИЗНАЁМ ЧАСТИЧНО В РАЗМЕРЕ / ПРИЗНАЁМ}}.

Основание требования по претензии: {{ПУНКТ ДОГОВОРА И ФАКТ}}. Наши данные: {{КОНКРЕТНЫЙ ФАКТ, ДАТА И ДОКУМЕНТ}}.

Расчёт: {{БАЗА, СТАВКА, ПЕРИОД, ОПЛАТЫ}}. Разница с заявленной суммой: {{СУММА И ПРИЧИНА}}. Контррасчёт прилагается под № {{...}}.

По заявленным недостаткам: {{МЕСТО, ОБЪЁМ, ДАТА, ДОКУМЕНТ ОСМОТРА ИЛИ ПРИЁМКИ}}. Просим предоставить {{КОНКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ}} и согласовать осмотр {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}}, если причина и объём требуют проверки.

Подтверждающие документы: {{НАЗВАНИЕ, НОМЕР, ДАТА, ПРИЛОЖЕНИЕ}}.

Итоговая позиция

Просим {{ОТКЛОНИТЬ СПОРНУЮ ЧАСТЬ / ИСПРАВИТЬ РАСЧЁТ / ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНЫЙ ОСМОТР}} и сообщить результат по адресу {{АДРЕС ОТВЕТА}}.

В отношении спорной части настоящий ответ и участие в проверке обстоятельств не являются признанием требования или основанием для списания денежных средств в одностороннем порядке.

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ С НОМЕРАМИ И ЧИСЛОМ ЛИСТОВ}}.

Реквизиты отправителя

{{ПОЛНОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ}} ИНН {{ИНН}} ОГРН или ОГРНИП {{...}} Адрес {{АДРЕС}} Адрес для ответа {{...}} Телефон {{...}} Электронная почта {{...}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ФИО}} Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____

Кому: {{СТОРОНА ДОГОВОРА}}, {{АДРЕС}}

От: {{ПОДРЯДЧИК}}, {{ИНН}}, {{АДРЕС}}

Исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

ОТВЕТ НА ГАРАНТИЙНУЮ ПРЕТЕНЗИЮ

На претензию № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, полученную {{ДАТА И СПОСОБ}}

Договор № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, объект {{НАИМЕНОВАНИЕ}}.

Получили сообщение о {{ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТА}}, место {{УЧАСТОК}}, дата выявления по претензии {{ДАТА}}. Указанные обстоятельства требуют проверки объёма, причины и связи с выполненными нами работами.

Предлагаем совместный осмотр {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}} с участием {{СОСТАВ}}. Просим подтвердить участие и передать до осмотра: {{АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ, ФОТО, ЗАПИСИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДАННЫЕ РЕМОНТА И ИНЫЕ ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ}}.

На осмотре просим зафиксировать в акте участок, проявление дефекта, объём, условия эксплуатации, сведения о последующих работах и позиции представителей. При необходимости согласуем вопросы и материалы для исследования причины.

Применимый гарантийный срок {{ПУНКТ_НАЧАЛО_ОКОНЧАНИЕ}}, дата обнаружения {{...}}. При оценке ответственности учитываем пункт 2 статьи 755 ГК РФ. Документы, подтверждающие конкретную причину освобождения от ответственности, {{ДОКУМЕНТЫ_ЛИБО_ПРИЧИНА_ПОКА_НЕ_УСТАНОВЛЕНА}}. Сам факт допуска иной организации не доказывает возникновение дефекта из-за её действий.

При необходимости срочных мер для предотвращения ущерба предлагаем {{ДЕЙСТВИЕ_ДОСТУП_ДАТА}} с фиксацией состояния и сохранением материалов исследования. Расходы и основания ответственности подлежат отдельному согласованию и проверке.

По имеющимся документам {{ПОЗИЦИЯ ПО КАЖДОМУ ЗАЯВЛЕННОМУ ТРЕБОВАНИЮ И РЕКВИЗИТЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ}}. Окончательную позицию по причине и способу устранения сообщим после изучения материалов и осмотра в порядке договора.

Участие в осмотре и направление настоящего ответа не являются признанием причины дефекта, объёма ответственности или заявленной суммы.

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ И ЧИСЛО ЛИСТОВ}}.

Реквизиты отправителя

{{ПОЛНОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ}} ИНН {{ИНН}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС}} Адрес для ответа {{...}}
Телефон {{...}} Электронная почта {{...}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ФИО}} Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

Кому: {{ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ}}, {{АДРЕС}}

От: {{СУБПОДРЯДЧИК}}, {{ИНН}}, {{АДРЕС}}

Исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

ОТВЕТ НА ПРЯМОЕ ТРЕБОВАНИЕ

На требование № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, полученное {{ДАТА И СПОСОБ}}

Сообщаем о получении требования в отношении {{ОБЪЕКТ, УЧАСТОК, ЭПИЗОД}}.

Работы выполнялись нами по договору № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} с {{НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА}}. Договор между нашими организациями по указанным работам {{НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ / ИНОЕ ПОДТВЕРЖДЁННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО}}.

Просим указать правовое и документальное основание предъявления требования непосредственно нашей организации и направить {{КОНКРЕТНЫЙ ДОГОВОР / СОГЛАШЕНИЕ / ДОКУМЕНТ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВА / ДОКУМЕНТЫ О ВРЕДЕ И ЕГО РАЗМЕРЕ — В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕТЕНЗИИ}}.

Для проверки обстоятельств готовы участвовать в совместном осмотре {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}} с участием {{КОНТРАГЕНТ И ИНЫЕ ЛИЦА}}. Просим направить имеющиеся акты, фото, результаты обследования и сведения о работах на участке после передачи нашего результата.

Настоящий ответ и участие в осмотре не являются признанием заявленного требования, наличия прямого договорного обязательства или причины предполагаемого вреда. После получения запрошенных документов направим позицию по существу в порядке, применимом к установленному основанию.

Копия настоящего ответа направлена {{КОНТРАГЕНТ}} исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}.

Приложения: {{ПЕРЕЧЕНЬ И ЧИСЛО ЛИСТОВ}}.

Реквизиты отправителя

{{ПОЛНОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ}} ИНН {{ИНН}} ОГРН или ОГРНИП {{...}}
Адрес {{АДРЕС}} Адрес для ответа {{...}}
Телефон {{...}} Электронная почта {{...}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ФИО}} Основание полномочий {{...}}
Подпись _____ Дата _____

Кому: {{КОНТРАГЕНТ ПО ДОГОВОРУ}}, {{АДРЕС}}
От: {{СУБПОДРЯДЧИК}}, {{ИНН}}, {{АДРЕС}}
Исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЯМОМ ТРЕБОВАНИИ

По договору № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, объект {{ОБЪЕКТ}}.

{{ДАТА}} получено требование {{ПРЕДЪЯВИТЕЛЬ}}, № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}}, по эпизоду {{ОПИСАНИЕ}}. Копия требования прилагается.

Предъявителю направлен ответ исх. № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} с запросом документов, подтверждающих основание прямого обращения, и предложением совместного осмотра. Копия ответа прилагается.

Просим сообщить Вашу позицию по эпизоду, направить относящиеся к нему акты и переписку, а также подтвердить участие представителя в осмотре {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}}. Если известны соглашения о праве прямого предъявления, просим приложить их копии.

Просим до завершения проверки учитывать спорный характер требования при расчётах по договору и заранее уведомлять нас об обследованиях участка. Настоящее уведомление не является признанием требования или согласованием списания денежных средств в одностороннем порядке.

Приложения: 1. Копия требования {{ЛИСТЫ}}. 2. Копия ответа предъявителю {{ЛИСТЫ}}. 3. {{ИНОЕ}}.

Реквизиты отправителя

{{ПОЛНОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ}} ИНН {{ИНН}} ОГРН или ОГРНИП {{...}} Адрес {{АДРЕС}} Адрес для ответа {{...}} Телефон {{...}} Электронная почта {{...}}

Подпись

{{ДОЛЖНОСТЬ}} {{ФИО}} Основание полномочий {{...}} Подпись _____ Дата _____

АБЗАЦЫ ДЛЯ МОТИВИРОВАННОГО ОТВЕТА

Выберите применимое положение для раздела требования в файле 03. Удалите неподтверждённые части и замените поля реквизитами документов. Каждый абзац привязывайте к отдельному требованию претензии.

Неустойка и расчёт

Расчёт суммы {{СУММА}} по пункту {{ПУНКТ ДОГОВОРА}} не учитывает {{ПЕРИОД / ИСПОЛНЕНИЕ / ОПЛАТУ / БАЗУ РАСЧЁТА}}. По прилагаемому контррасчёту за период {{ДАТЫ}} сумма составляет {{СУММА}} руб. Просим скорректировать расчёт и указать документы, подтверждающие исходные показатели.

Если заявляется довод о несоразмерности: дополнительно указываем обстоятельства {{КОНКРЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И СООТНОШЕНИЕ}} и сохраняем право заявить ходатайство об уменьшении неустойки по статье 333 ГК РФ в установленном порядке.

Сумма, предъявленная через генерального подрядчика

Просим передать исходное требование {{НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА}}, документы по эпизоду {{ДАТА, МЕСТО}}, основание отнесения последствий именно к объёму наших работ и расчёт заявленной суммы. По имеющимся документам {{ДОКУМЕНТ ГРАНИЦ РАБОТ}} подтверждает {{КОНКРЕТНАЯ ГРАНИЦА}}. До проверки указанных материалов заявленный размер и связь с нашим исполнением оспариваем.

Недостатки, выявленные при приёмке

По документам {{АКТ / ИЗВЕЩЕНИЕ С РЕКВИЗИТАМИ}} результат {{ПЕРЕДАН / ПРЕДЪЯВЛЕН К ПРИЁМКЕ}} {{ДАТА}}. Просим конкретизировать место, объём и характер каждого недостатка, указать нарушенное требование проекта или договора и представить документы фиксации. Готовы провести совместный осмотр {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}} с отражением позиций сторон в акте.

Односторонний акт о дефектах

С актом № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} не согласны в части {{СПОРНЫЕ ВЫВОДЫ}}. Имеющиеся у нас сведения о вызове на осмотр: {{РЕКВИЗИТЫ / ОТСУТСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ}}. Просим представить извещение, материалы обследования и исходные данные измерений; предлагаем повторный совместный осмотр {{ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО}}. Настоящее возражение не является признанием причины и объёма заявленных недостатков.

Работы смежных организаций

Состояние нашего участка на {{ДАТА}} зафиксировано {{АКТ И ФОТО С РЕКВИЗИТАМИ}}. После этой даты доступ к участку предоставлялся {{СВЕДЕНИЯ ПО ЖУРНАЛУ / АКТУ}}. Просим сверить хронологию допуска, выполненные вмешательства и границу ответственности по документам {{ПЕРЕЧЕНЬ}}; до такой проверки причинную связь с нашими работами считаем не установленной.

Списание суммы в одностороннем порядке

С уменьшением оплаты на {{СУММА}} руб. по уведомлению № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} не согласны. Просим предоставить договорное или иное основание операции, расчёт и первичные документы по каждому эпизоду. Спорная сумма отражена в нашем учёте как {{СОСТОЯНИЕ РАСЧЁТОВ}}; позицию по оплате выполненных работ сохраняем.

Пределы использования формулировок

По статье 755 ГК РФ один допуск смежника не доказывает освобождения от гарантии: подрядчику нужны доказательства применимой причины. Оговорка «не признаём» не отменяет прямое признание в другом абзаце. Частичное согласие и полномочия проверьте до подписи. Контррасчёт — в 08, заполненные случаи — в 09.

Проверка суммы претензии и контррасчёт

Ручная расчётная форма. Автоматических формул нет. По каждому требованию создайте отдельную карточку с кодом из карты 01. Проверенная арифметика и правовая позиция фиксируются отдельно.

Исходные сведения

Претензия № {{...}} от {{...}} Получена {{...}}
Договор № {{...}} от {{...}} Объект {{...}}
Код требования {{Т_01}} Вид {{НЕУСТОЙКА / РАСХОДЫ / УБЫТКИ / ИНОЕ}}
Заявлено {{...}} руб. Основание заявителя {{ПУНКТ_НОРМА_ЭПИЗОД}}

Карточка неустойки

База по претензии {{...}} руб.; проверенная база {{...}} руб. Почему {{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБЪЁМ}}
Ставка {{...}} % за {{ДЕНЬ_ИЛИ_ИНОЙ_ПЕРИОД}}; источник {{...}}
Срок исполнения {{...}}; изменение срока {{СОГЛАШЕНИЕ_ДОКУМЕНТ}}
Начало начисления {{...}}; окончание {{...}}; правило включения граничных дат {{...}}
Изменения базы и периоды {{ДАТА_СУММА_ОСНОВАНИЕ}}
Ограничение максимальной суммы {{ПУНКТ_ЛИМИТ_ИЛИ_НЕ_ПРИМЕНЯЕТСЯ}}

Период и дни	База руб.	Ставка и результат
{{НАЧАЛО_КОНЕЦ}} {{...}} дней	{{...}}	{{...}} %; база × ставка ÷ 100 × дни = {{...}}
{{...}}	{{...}}	{{...}}

Проверьте календарные или рабочие дни, единицу ставки, включение дат, отдельные этапы и момент изменения базы. Правила выбираются по конкретному обязательству. Изменение срока не вычитается из дней второй раз. Сумма интервалов {{...}} руб.; договорный предел {{...}} руб.; итог с применимым пределом {{...}} руб. Довод по статье 333 рассматривается отдельно, без произвольной замены ставки.

Расходы убытки и прочие суммы

Позиция и сумма	Подтверждение	Возражение и проверка
{{ЭПИЗОД_СТАТЬЯ}} Заявлено {{...}}	Основание {{...}}; необходимость {{...}}; причинная связь {{...}}; расчёт и первичные документы {{...}}	Проверенная сумма {{...}}; чего не хватает {{...}}; исключение повторов {{...}}
{{...}}	{{...}}	{{...}}

Смета или счёт показывают заявленную стоимость, но не автоматически весь состав убытков и основания их возмещения. Для требования о возмещении произведённых расходов проверьте фактические затраты и документы; для предстоящих расходов — необходимость и обоснованность расчёта. Один и тот же ремонт не учитывается одновременно как две самостоятельные потери. Совместимость убытков, неустойки, уменьшения цены и иных мер проверяется по закону и договору.

Свод и перенос в ответ

Код	Заявлено руб.	Проверено руб.	Позиция
{{T_01}}	{{...}}	{{...}}	{{ОСПАРИВАЕТСЯ / ЧАСТИЧНОЕ_СОГЛАСИЕ / УСЛОВНЫЙ_РАСЧЁТ}}
{{T_02}}	{{...}}	{{...}}	{{...}}
Итого	{{...}}	{{...}}	Спорная разница {{...}}

Итог арифметики не является автоматическим признанием долга. Для частичного признания отдельно запишите сумму {{...}}, основание {{...}} и решение уполномоченного лица {{...}}. В ответ перенесены коды, суммы и причины разницы {{...}}. Приложения пронумерованы {{...}}. Подготовил {{...}}; проверил {{...}}; дата {{...}}.

Заполненный пример проверки неустойки

Учебные условия договора: цена 5 000 000 руб.; база неустойки — стоимость просроченного этапа, а не вся цена; ставка 0,1 % за календарный день; период начинается на следующий день после согласованного срока и включает дату исполнения. Стоимость этапа 1 200 000 руб. Предел в примере не установлен. Все обстоятельства условные.

Т-01. Заказчик применил всю цену и исходный срок 30.09.2026: за 01–20.10.2026 — 20 дней. Его расчёт: 5 000 000 × 0,1 ÷ 100 × 20 = 100 000 руб. Дополнительное соглашение № 2 от 28.09.2026 перенесло срок этапа на 10.10.2026; акт № 7 подтверждает исполнение 20.10.2026. По условиям примера проверяется период 11–20.10.2026 — 10 дней.

Показатель	Претензия	Контррасчёт
База руб.	5 000 000	1 200 000
Дни	20	10
Ставка в день	0,1 %	0,1 %
Результат руб.	100 000	12 000
Спорная разница руб.	100 000 − 12 000	88 000

Пример частичного согласия: уполномоченное лицо после проверки остальных оснований намеренно соглашается с 12 000 руб. и оспаривает 88 000 руб. Это юридически значимый выбор, а не обязательный вывод из арифметики. Заполненный ответ и опись приведены в примере 1 файла 09. В иной ситуации используйте условный расчёт без признания и изложите остальные возражения.

Три примера ответа на претензию

Все организации, документы и обстоятельства условные. Примеры показывают связь требования, доказательств и ответа. Не направляйте учебные реквизиты адресату; используйте формы 03–06 и сведения своего объекта.

Пример 1 Ошибка базы и периода неустойки

Карточка Т-01: ООО «Генстрой» предъявило ООО «Монтаж» 100 000 руб. по договору С-14 от 01.09.2026. Цена 5 000 000 руб.; этап 1 200 000 руб. Пункт 8.2: неустойка 0,1 % стоимости просроченного этапа за день. Допсоглашение № 2 от 28.09.2026 перенесло срок с 30.09 на 10.10.2026. Акт № 7 подписан 20.10.2026; договор включает этот день в период начисления. Претензия № 41 от 22.10.2026 получена 23.10.2026 через ЭДО. Срок ответа по п. 11.3 — пять рабочих дней после получения. Ответ направлен 26.10.2026.

Контррасчёт из 08: 1 200 000 × 0,1 ÷ 100 × 10 = 12 000 руб. Разница 88 000 руб. В этом примере директор проверил остальные основания ответственности и решил признать 12 000 руб. Не применено снижение по статье 333: исправлены база и период.

Документ	Что подтверждает	Приложение
Договор С-14 п. 8.2 и приложение № 1	Стоимость этапа и ставка	1
Допсоглашение № 2 от 28.09.2026	Новый срок 10.10.2026	2
Акт № 7 от 20.10.2026	Дату исполнения этапа	3
Контррасчёт Т-01	12 000 руб. и разницу 88 000 руб.	4

Проверка отправки: подписанный ответ № 48 от 26.10.2026 и приложения 1–4 сохранены; подтверждение доставки ЭДО от 26.10.2026 связано с той же редакцией. Карта 01 остаётся внутренним документом.

Заполненный ответ по примеру 1

Кому ООО «Генстрой», адрес по договору С-14
От ООО «Монтаж», адрес по договору С-14
Исх. № 48 от 26.10.2026

На претензию № 41 от 22.10.2026, полученную 23.10.2026 через ЭДО, по договору С-14 от 01.09.2026 сообщаем следующее.

По требованию Т-01 о неустойке 100 000 руб. признаём 12 000 руб. Оставшиеся 88 000 руб. оспариваем. Пункт 8.2 предусматривает базу в размере стоимости просроченного этапа 1 200 000 руб., а не цены договора 5 000 000 руб. Срок этапа изменён допсоглашением № 2 от 28.09.2026 на 10.10.2026. Исполнение подтверждено актом № 7 от 20.10.2026.

Период начисления по условиям договора — с 11 по 20 октября 2026 года включительно, 10 календарных дней. Расчёт: 1 200 000 × 0,1 ÷ 100 × 10 = 12 000 руб. Просим скорректировать требование. Настоящий ответ не содержит согласия на одностороннее списание спорных 88 000 руб.; признание 12 000 руб. сформулировано отдельно и намеренно.

Приложения: 1. Выписки из договора С-14 и приложения № 1 — 2 л. 2. Допсоглашение № 2 от 28.09.2026 — 1 л. 3. Акт № 7 от 20.10.2026 — 1 л. 4. Контррасчёт Т-01 — 1 л.

Подпись

Директор ООО «Монтаж» И. И. Петров, действует на основании устава
Подпись _____ 26.10.2026

Разбор: фраза о спорной части не отменяет признание 12 000 руб. Не копируйте признание в случай, где оспаривается сама ответственность. Перед реальной отправкой дополните адреса, реквизиты и проверьте количество листов своих приложений.

Пример 2 Дефект в гарантийный период

Т-02. По договору К-8 от 10.02.2026 ООО «Кровля» выполнило кровлю склада для ООО «Заказчик». Результат принят 30.06.2026, согласована гарантия 36 месяцев. 24.10.2026 заказчик сообщил о протечке и потребовал 180 000 руб. стоимости ремонта. Приложены фотографии и смета; ремонт и оплата по представленным материалам пока не подтверждены. Претензия № 18 получена 26.10.2026.

Журнал допуска подтверждает монтаж оборудования другой организацией 15.09.2026. Это повод исследовать участок, но ещё не доказательство причины протечки. В пределах гарантии применим п. 2 ст. 755 ГК РФ; подрядчик собирает доказательства предусмотренных этой нормой причин освобождения. Ответ не сводится к требованию заказчику доказать вину подрядчика.

Материал	Уже имеется	Что проверить
Договор и акт от 30.06.2026	Гарантия 36 месяцев	Начало и объём гарантии
Фото и смета на 180 000 руб.	Место протечки и заявленная стоимость	Объём дефекта, необходимость и состав ремонта
Журнал допуска от 15.09.2026	Доступ иной организации	Характер вмешательства и связь с дефектом
Осмотр и исследование причины	Назначаются	Совместный акт, измерения, вопросы специалисту

По карте 01: причина не установлена; сумма 180 000 руб. не согласована. Запрошены журналы эксплуатации и материалы ремонта, предложен осмотр 28.10.2026. При угрозе дальнейшего ущерба — срочные временные меры с фиксацией состояния. Запрос документов не объявляется продлением срока ответа.

Заполненный ответ по примеру 2

Кому ООО «Заказчик», адрес по договору К-8
От ООО «Кровля», адрес по договору К-8
Исх. № 31 от 27.10.2026

На претензию № 18, полученную 26.10.2026, по договору К-8 от 10.02.2026 сообщаем: результат принят 30.06.2026; заявленная 24.10.2026 протечка относится к периоду согласованной гарантии 36 месяцев. Учитываем распределение ответственности по пункту 2 статьи 755 ГК РФ. По имеющимся материалам причина протечки пока не установлена; освобождение от ответственности не считаем доказанным.

Предлагаем совместный осмотр 28.10.2026 в 10:00 на складе по адресу объекта из договора с участием представителей сторон и специалиста по кровле. Просим передать акт выявления, оригиналы фотографий, журналы эксплуатации, документы о монтаже оборудования 15.09.2026 и о последующем ремонте. Сам по себе доступ иной организации причиной дефекта не признаётся.

Требование Т-02 о выплате 180 000 руб. в настоящий момент не согласовываем: приложенная смета не позволяет проверить весь объём, необходимость и основания возмещения. Просим уточнить, заявлены ли произведённые или предстоящие расходы, и представить соответствующие документы и обоснование. По результатам осмотра и изучения материалов направим дополнительную позицию 30.10.2026; эта дата не означает согласованного изменения применимого срока.

При угрозе дальнейшего повреждения имущества просим немедленно согласовать доступ и временную защиту с фотофиксацией состояния до вмешательства. Участие в осмотре и срочных мерах не означает согласия с заявленной суммой; объём ответственности оценивается по установленным обстоятельствам.

Приложение: программа осмотра на 28.10.2026 — 1 л. Вопросы: место и проявление протечки; состояние примыканий; изменения после приёмки; необходимые измерения и срочные меры; перечень сохраняемых материалов.

Подпись

Директор ООО «Кровля» А. А. Соколов, действует на основании устава
Подпись _____ 27.10.2026

Пример 3 Заказчик требует деньги от субподрядчика

Т-03. ООО «Монтаж» имеет договор С-9 от 01.08.2026 только с ООО «Генстрой». ООО «Владелец» направило 26.10.2026 требование № 7 о выплате 240 000 руб. за повреждение оборудования. Документы об основании прямого требования, конкретном событии и расчёте не приложены. Копия договора с генподрядчиком не содержит проверенного соглашения о прямой ответственности; остальные основания ещё выясняются.

Алгоритм: не отклонять требование одной фразой об отсутствии договора. Пункт 3 статьи 706 касается требований по нарушениям договоров с генподрядчиком с исключениями. Предполагаемый вред имуществу требует отдельного анализа основания, события, причинной связи и размера. До проверки — запрос конкретных материалов, сохранение доказательств и уведомление контрагента.

Ответ предъявителю по форме 05

Кому ООО «Владелец», адрес из требования № 7
От ООО «Монтаж», адрес по договору С-9
Исх. № 52 от 27.10.2026

Получили требование № 7 от 26.10.2026 о 240 000 руб. Работы выполнялись по договору С-9 от 01.08.2026 с ООО «Генстрой»; прямой договор между нашими организациями по данным работам не заключён. Просим уточнить, предъявлено ли договорное требование, требование в связи с переходом права либо о возмещении вреда, и представить подтверждающие документы.

Для проверки просим указать дату, место и обстоятельства повреждения, состав оборудования, направить акт, фотографии, сведения о доступе и эксплуатации, расчёт 240 000 руб. и подтверждения его исходных показателей. Предлагаем совместный осмотр 29.10.2026 в 11:00 с участием ООО «Генстрой». Отсутствие прямого договора само по себе не используется нами как основание отказа в проверке возможного вреда.

Основания требования и сумма пока не согласованы. Копия ответа направлена ООО «Генстрой» уведомлением № 53 от 27.10.2026. После проверки материалов направим позицию по установленному основанию. Запрос не изменяет сроки по закону или применимому договору.

Подпись

Директор ООО «Монтаж» И. И. Петров, действует на основании устава
Подпись _____ 27.10.2026

Уведомление и контроль по примеру 3

Кому ООО «Генстрой», адрес по договору С-9
От ООО «Монтаж», адрес по договору С-9
Исх. № 53 от 27.10.2026

По договору С-9 от 01.08.2026 уведомляем: 26.10.2026 от ООО «Владелец» поступило требование № 7 о выплате 240 000 руб. в связи с предполагаемым повреждением оборудования. Предъявителю направлен ответ № 52 от 27.10.2026 с запросом оснований, документов и предложением осмотра 29.10.2026 в 11:00.

Просим передать договорные положения или соглашения о прямых требованиях, если они существуют, документы о событии, доступе и состоянии оборудования, а также подтвердить участие представителя в осмотре. До установления обстоятельств основание и размер требования остаются спорными. Настоящее уведомление не означает признания требования или согласования одностороннего списания суммы.

Приложения: 1. Требование ООО «Владелец» № 7 от 26.10.2026 — 1 л. 2. Ответ № 52 от 27.10.2026 — 1 л.

Подпись

Директор ООО «Монтаж» И. И. Петров, действует на основании устава
Подпись _____ 27.10.2026

Что сохранить и проверить дальше

Сохранены требование, точные редакции ответа № 52 и уведомления № 53, их приложения и отдельные подтверждения доставки каждому адресату от 27.10.2026. По Т-03 назначен ответственный за осмотр и последующую квалификацию. Если обнаружится соглашение, уступка либо подтверждённое основание о вреде, позиция пересматривается по документам. Нет основания переносить на такой случай автоматический отказ по статье 706.